

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0825-2026/PS2**

**DENUNCIANTE :** MARTHA ELADIA RAMOS ZARATE  
(SEÑORA RAMOS)

**DENUNCIADO :** BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ<sup>1</sup>  
(EL BANCO)

**MATERIAS :** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS  
DEBER DE IDONEIDAD  
MEDIDAS CORRECTIVAS  
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
COSTAS Y COSTOS

**ACTIVIDAD :** OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 30 de marzo de 2026

**I. ANTECEDENTES**

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 11 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente ocho (8) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-\*\*\*\*-\*\*\*\*-7230 de la denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues no adoptó las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto las operaciones son inusuales, pues se efectuaron consecutivamente en un corto periodo de tiempo:

| N° | Fecha      | Detalle                          | Importe S/ |
|----|------------|----------------------------------|------------|
| 1  | 14/01/2026 | 121541 TIENDA NUEVO CH ANCASH PE | 990,00     |
| 2  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 3  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 4  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 5  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 6  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 7  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 8  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |

- (ii) los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, en tanto habría debitado una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 194-\*\*\*\*\*-0-06 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues no adoptó las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto, nunca ha efectuado transferencia por ese monto:

| Fecha      | Detalle                    | Importe S/ |
|------------|----------------------------|------------|
| 14/01/2026 | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO | 2 404,80   |

2. El 16 de febrero de 2026, el Banco presentó un escrito apersonándose al procedimiento.
3. El 20 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:

<sup>1</sup> RUC N° 20100047218

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

- (i) Conforme al reclamo presentado por la propia denunciante, esta reconoció haber sostenido una llamada telefónica con un tercero que se hizo pasar por funcionario de su entidad y le ofreció el incremento de su línea de crédito y la entrega de una nueva tarjeta, para lo que le solicitó instalar un aplicativo denominado “Telecrédito Móvil”, lo que ocurrió antes de la realización de las operaciones cuestionadas;
  - (ii) la denunciante habría sido víctima de la modalidad de fraude denominada “spoofing”, mediante la cual terceros simulan llamadas provenientes del número de una entidad financiera con el fin de obtener acceso a información o dispositivos del usuario, lo que genera la ruptura del nexo causal por la falta de diligencia en el resguardo de su equipo y de sus credenciales de seguridad;
  - (iii) manifestó que su entidad realiza campañas informativas y acciones de educación dirigidas a sus clientes para advertir sobre modalidades de fraude y medidas de seguridad en el uso de los servicios financieros; y,
  - (iv) solicitó se deje sin efecto el requerimiento de la Resolución N°1.
4. El mismo día, la señora Ramos presentó un escrito adjuntando los reportes de movimientos de su cuenta de ahorros, a fin de atender el requerimiento de información formulado en la Resolución N° 1.
5. El 6 de marzo de 2026, la señora Ramos presentó un escrito y señaló lo siguiente:
- (i) La controversia del procedimiento no radica en determinar si fue víctima de la modalidad de fraude denominada “spoofing”, sino en establecer si el Banco adoptó o no las medidas de seguridad necesarias para prevenir operaciones fraudulentas;
  - (ii) las operaciones cuestionadas no forman parte de su comportamiento habitual de consumo, pues se realizaron por diversos montos en un mismo día, por lo que el Banco debió identificar patrones de fraude, emitir una alerta preventiva antes de su procesamiento y bloquear su tarjeta;
  - (iii) previamente a las operaciones cuestionadas, recibió una llamada desde el número telefónico 311-9898, el cual coincide con uno de los números de contacto publicados por el propio Banco en su página web, hecho que acredita mediante capturas de pantalla del registro de llamadas de su teléfono móvil; y,
  - (iv) las operaciones se realizaron bajo la modalidad de tarjeta no presente, por lo que la entidad financiera debió requerir su autorización antes de procesarlas.

**II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

6. Determinar si corresponde:
- (i) Aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito;
  - (ii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad sobre la operación realizada con cargo a la cuenta de ahorros;

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

- (iii) enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1;
- (iv) dejar sin efecto el requerimiento de información efectuado en la Resolución N° 1;
- (v) declarar responsable al Banco por cargar operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito de la denunciante;
- (vi) declarar responsable al Banco por debitar una operación no reconocida en la cuenta de ahorros de la denunciante; y,
- (vii) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

### **III. ANÁLISIS**

#### **III.1. Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad en la realización de las operaciones efectuadas con la tarjeta de crédito de la señora Ramos**

- 7. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 8. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
- 9. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
- 10. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos



colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

11. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
12. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad<sup>2</sup> que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
13. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son ocho (8) consumos realizados con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
14. De otro lado, debe tenerse presente que, en un pronunciamiento<sup>3</sup>, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

<sup>2</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

**Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa**

(...)

**4. Tipicidad:** Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

<sup>3</sup> Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

15. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación<sup>4</sup>.
16. En el presente caso, obra el estado de cuenta de la tarjeta de crédito N° 4634-\*\*\*\*-\*\*\*\*-7230 de la denunciante con periodo de facturación del 26 de junio al 29 de julio de 2025, del cual se advierte que dicha tarjeta fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, conforme se aprecia a continuación:

Estado de Cuenta Tarjeta VISA

MARTHA RAMOS ZARATE

Número de tarjeta: 4634-03XX-XXXX-7230

Ciclo de Facturación: Del 26/06/25 Al (sta de cierre) 29/07/25

Fecha límite de pago: 20/08/25

64,844 R (TJZLWI) 88888

Línea de crédito: Línea de crédito S/ 12,200 - Línea utilizada S/ 3,606.39 = Crédito disponible S/ 8,593.61

Cuenta de cargo (si escogiste esta opción): En soles En dólares

Pagos: Pago mínimo S/ 1,071.03 Pago total S/ 3,041.09

Pago mínimo US\$ 0.00 Pago total US\$ 0.00

En caso pague pasada la fecha máxima de pago se le cobrará una comisión de penalidad por pago atrasado de 0.0% del pago mínimo (en soles min S/0 y max S/0 ; en dólares min \$0 y max \$0 )

| Fecha de proceso | Fecha de consumo | Descripción    | Tipo de Operación | Soles    | Dólares |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|---------|
|                  |                  | SALDO ANTERIOR |                   | 2,311.88 |         |
| 26Jun            | 26Jun            |                |                   |          |         |
| 03Jul            | 03Jul            |                |                   |          |         |
| 07Jul            | 07Jul            |                |                   |          |         |
| 07Jul            | 07Jul            |                |                   |          |         |
| 16Jul            | 16Jul            |                |                   |          |         |
| 18Jul            | 18Jul            |                |                   |          |         |
| 22Jul            | 22Jul            |                |                   |          |         |
| 25Jul            | 25Jul            |                |                   |          |         |
| 29Jul            | 29Jul            |                |                   |          |         |

17. En ese sentido, las operaciones efectuadas con la tarjeta de crédito de la denunciante, la validez de estas se analizará bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraba vigente antes de su modificación.

**III.2. Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad en la realización de la operación efectuada con cargo a la cuenta de ahorros de la señora Ramos**

18. Conforme a lo desarrollado en el acápite precedente, el Reglamento de Ciberseguridad resulta aplicable a aquellas operaciones efectuadas a través de canales digitales que requieren un enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, tales como la banca móvil o la banca por internet.

4

**RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

**Artículo Séptimo.-** Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

**b) Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2

19. De otro lado, con la entrada en vigencia de la Resolución SBS N° 02286-2024 se incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, en el que se estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
20. Cabe precisar que, en reciente jurisprudencia<sup>5</sup>, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
21. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

**"Artículo 2°.- Definiciones**

(...)

23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información

(...)"

22. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
23. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
24. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*<sup>6</sup> de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.

<sup>5</sup> Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

<sup>6</sup> Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

25. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
26. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
27. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
28. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
29. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso la operación denunciada con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante se ha realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fue o no debidamente cargada se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

**III.3. Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1**

30. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación<sup>7</sup>.

<sup>7</sup>**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS****Artículo 14.- Conservación del acto**

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

31. En el presente caso, se ha verificado un error en la Resolución N° 1, pues se indicó que el importe de una de las operaciones es S/ 990,00; sin embargo, de los medios probatorios presentados se aprecia que fue de S/ 900,00.
32. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, éste no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de la parte denunciada, quien fue correctamente emplazada en el procedimiento con una copia de la denuncia y sus anexos, en el que consta el importe correcto de la operación materia de denuncia.
33. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1. En atención a ello:

**Donde dice:**

| N° | Fecha      | Detalle                   | Importe S/ |
|----|------------|---------------------------|------------|
| 8  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |

**Debe decir:**

| N° | Fecha      | Detalle                   | Importe S/ |
|----|------------|---------------------------|------------|
| 8  | 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 900,00     |

**III.4. Sobre el pedido de dejar sin efecto el requerimiento de información de la Resolución N° 1**

34. Mediante escrito del 20 de febrero de 2026, el Banco solicitó que se deje sin efecto el requerimiento de información realizado mediante Resolución N° 1. Sin embargo, teniendo en cuenta que el requerimiento de información se efectuó a fin de determinar la naturaleza de las operaciones cuestionadas y verificar si se realizaron de manera válida de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de operaciones, no corresponde estimar la solicitud del Banco.

**III.5. Sobre las operaciones realizadas con la tarjeta de crédito**

35. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores<sup>8</sup>. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos<sup>9</sup>.
36. El artículo 18° del Código<sup>10</sup> establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función

(...)

<sup>8</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**  
**Artículo 65°.-** El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

<sup>9</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 1°.- Derechos de los consumidores**  
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:  
(...)  
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

<sup>10</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 18°.-** Idoneidad



**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

37. Por otro lado, el artículo 19° del Código<sup>11</sup> establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
38. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad<sup>12</sup>.
39. La señora Ramos denunció al Banco por haber cargado indebidamente ocho (8) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-\*\*\*\*-\*\*\*\*-7230 de la denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, por el motivo expuesto en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

| Fecha      | Detalle                          | Importe S/ |
|------------|----------------------------------|------------|
| 14/01/2026 | 121541 TIENDA NUEVO CH ANCASH PE | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 900,00     |

40. En sus descargos, el Banco señaló que las operaciones se habrían originado como consecuencia de un fraude cometido por terceros bajo la modalidad denominada “spoofing”, en virtud del cual la denunciante habría sostenido una llamada telefónica con una persona que se hizo pasar por funcionario de la entidad financiera y le solicitó instalar

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

<sup>11</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

<sup>12</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

un aplicativo en su teléfono celular, lo que habría permitido el acceso a su dispositivo donde tenía habilitada la Banca Móvil.

41. Para acreditar el hecho denunciado, la señora Ramos presentó la copia de la Carta de respuesta del reclamo N° C49250298, en la cual quedó registrado que el Banco le indicó que las operaciones cuestionadas se realizaron a través del aplicativo Google Pay; y, la copia del estado de cuenta de su tarjeta de crédito, donde se aprecian las operaciones no reconocidas, conforme se puede ver a continuación en la parte pertinente:

**Carta de respuesta del reclamo N° C49250298**

Te informo que luego de haber revisado y analizado tu solicitud por el consumo no reconocido registrado en tu Tarjeta de crédito visa, he concluido que el resultado es no favorable, debido a que las operaciones fueron realizadas bajo el proceso de seguridad que exigimos para autenticar las transacciones a través de Google Pay.

Debo indicarte, que las operaciones que cuestionas, registrada en tu tarjeta de crédito, fueron realizadas desde el dispositivo celular por medio de la aplicación Google Pay, por ello, en la fecha y hora en que se generó la operación, no hubo restricción alguna en nuestro sistema y tampoco registramos una notificación por el extravío o robo de tu celular.

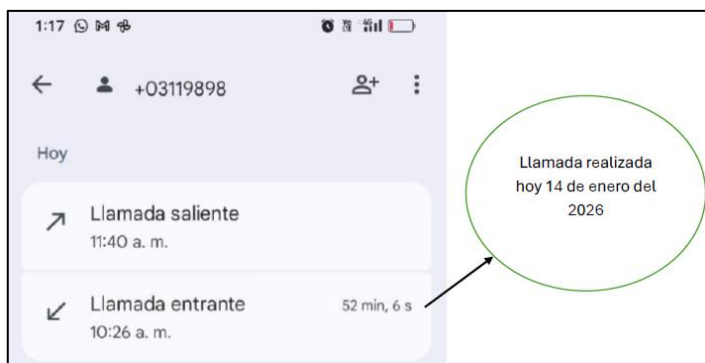
| Fecha      | Moneda | Importe | Comercio                         |
|------------|--------|---------|----------------------------------|
| 14/01/2026 | S/     | 990.00  | 121541 TIENDA NUEVO CH ANCASH PE |
| 14/01/2026 | S/     | 990.00  | RED AT PACIFICO ANCASH PE        |
| 14/01/2026 | S/     | 990.00  | RED AT PACIFICO ANCASH PE        |
| 14/01/2026 | S/     | 900.00  | RED AT PACIFICO ANCASH PE        |
| 14/01/2026 | S/     | 990.00  | RED AT PACIFICO ANCASH PE        |
| 14/01/2026 | S/     | 990.00  | RED AT PACIFICO ANCASH PE        |
| 14/01/2026 | S/     | 990.00  | RED AT PACIFICO ANCASH PE        |
| 14/01/2026 | S/     | 990.00  | RED AT PACIFICO ANCASH PE        |

**Estado de cuenta de su tarjeta de crédito**

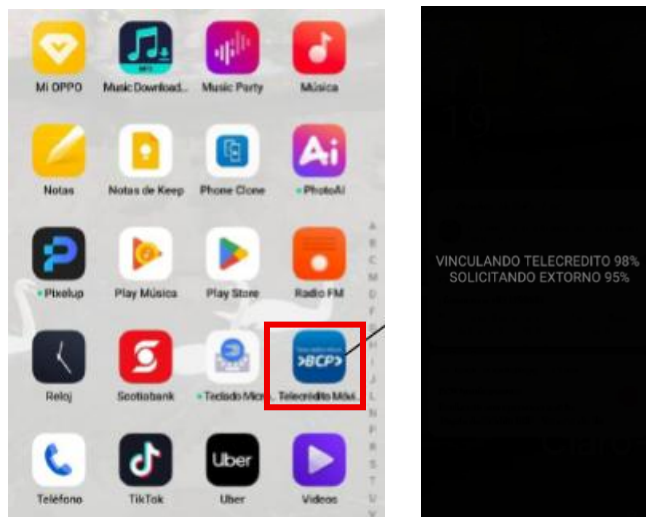
|       |       |                        |        |    |         |        |
|-------|-------|------------------------|--------|----|---------|--------|
| 15Ene | 14Ene | RED AT PACIFICO        | ANCASH | PE | CONSUMO | 990.00 |
| 15Ene | 14Ene | RED AT PACIFICO        | ANCASH | PE | CONSUMO | 990.00 |
| 15Ene | 14Ene | RED AT PACIFICO        | ANCASH | PE | CONSUMO | 990.00 |
| 15Ene | 14Ene | RED AT PACIFICO        | ANCASH | PE | CONSUMO | 990.00 |
| 15Ene | 14Ene | RED AT PACIFICO        | ANCASH | PE | CONSUMO | 990.00 |
| 15Ene | 14Ene | 121541 TIENDA NUEVO CH | ANCASH | PE | CONSUMO | 990.00 |
| 15Ene | 14Ene | RED AT PACIFICO        | ANCASH | PE | CONSUMO | 990.00 |
| 15Ene | 14Ene | RED AT PACIFICO        | ANCASH | PE | CONSUMO | 990.00 |

42. De la revisión de los mencionados materiales probatorios aportados por la parte denunciante, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de las operaciones denunciadas, las cuales fueron cargadas en la tarjeta de crédito de la señora Ramos y se realizaron de manera presencial con el equipo celular mediante el sistema de pagos Google Pay.
43. No obstante, el Banco no presentó la información requerida mediante resolución de imputación de cargos, referida a acreditar la autorización de las operaciones denunciadas, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fueron correctamente autorizadas, conforme lo establece el artículo 23° del Reglamento. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autorización de las operaciones denunciadas; sin embargo, no lo hizo.

44. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, conforme se mencionó en el numeral 33 de la presente resolución, el Banco, en sus descargos, señaló que las operaciones se habrían originado como consecuencia de un fraude cometido por terceros bajo la modalidad denominada “spoofing”.
45. Al respecto, la señora Ramos indicó que previamente a las operaciones cuestionadas, recibió una llamada desde el número telefónico 311-9898, el cual coincide con uno de los números de contacto publicados por el propio Banco en su página web, hecho que acredita mediante capturas de pantalla del registro de llamadas de su teléfono móvil, conforme se aprecia a continuación:



46. Asimismo, indicó que, durante dicha llamada, personal del Banco le solicitó instalar en su equipo celular una aplicación denominada “Telecrédito”, con la finalidad de acceder a los beneficios de una nueva tarjeta de crédito; siendo que, posteriormente, apareció un mensaje en su dispositivo, conforme se aprecia a continuación:

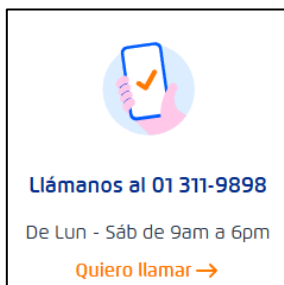


47. De la revisión de la página web<sup>13</sup> del Banco se verifica que el número 01 311 9898 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para

<sup>13</sup>

<https://www.viabcp.com/ayuda-bcp?rfid=header:ayuda-y-educacion:centro-de-ayuda>, (sitio visitado el mismo día de la emisión de la presente Resolución).

resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:



48. Si bien existe certeza de que el número 01 311 9898 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de las operaciones denunciadas, la señora Ramos recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *Spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con estas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
49. Es importante mencionar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros<sup>14</sup>.
50. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras<sup>15</sup>.

*Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delinquentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.*

*De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.*

51. Cabe señalar que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna

<sup>14</sup> Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.  
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.  
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

<sup>15</sup> <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando la propia denunciante ha reconocido que descargó una aplicación en su equipo celular bajo órdenes de terceros.

52. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que ocasionó la operación denunciada, pues al instalar en su equipo celular una aplicación desconocida, perdió el control de su teléfono y ello permitió que un tercero realice las operaciones que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
53. Por lo tanto, la participación del consumidor en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.
54. No obstante, la denunciante cuestionó que el Banco no adoptó las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto las operaciones son inusuales, pues se efectuaron consecutivamente en un corto periodo de tiempo.
55. Asimismo, mediante escrito del 6 de marzo de 2026, la señora Ramos indicó que las operaciones cuestionadas no forman parte de su comportamiento habitual de consumo, pues se realizaron por diversos montos en un mismo día, por lo que el Banco debió identificar patrones de fraude, emitir una alerta preventiva antes de su procesamiento y bloquear su tarjeta.
56. Al respecto, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:

*5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.*

57. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la denunciante, correspondiente a los meses de julio de 2025 a diciembre de 2025, se aprecia que la denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
  - Canal de operaciones habituales: operaciones virtuales y presenciales.
  - Importe mayor de operaciones: el 4 de agosto de 2025 se realizó una operación por el importe de S/ 1 961,48.
  - Tipo de operaciones: consumos presenciales y operaciones efectuadas a través de canales electrónicos.
  - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 4 de agosto de 2025 se realizaron tres (3) operaciones por los importes de S/ 860,70, S/ 1 961,48, y S/ 1 478.15.
58. De lo expuesto, se verifica que la señora Ramos realizaba más de una operación por día, en diversos canales y por importes mayores a las operaciones cuestionadas.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

59. Cabe precisar que, de la información registrada en los medios probatorios que obran en el expediente, se aprecia que las operaciones se realizaron de la siguiente manera:

| Fecha      | Hora  | Detalle                          | Importe S/ |
|------------|-------|----------------------------------|------------|
| 14/01/2026 | 10:10 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 900,00     |
| 14/01/2026 | 10:38 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | 10:41 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | 10:49 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | 10:53 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | 10:56 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | 10:58 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | 11:18 | 121541 TIENDA NUEVO CH ANCASH PE | 990,00     |

60. La primera operación por el importe de S/ 900,00, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada en el día.
61. Respecto a la segunda y tercera operación por el importe de S/ 990,00 cada una, estas operaciones estaban dentro del número máximo de operaciones por día; y, sobre la cuarta operación por el importe de S/ 990,00, con esta operación el monto total ascendía a S/ 3 870,00 monto que resultaba inferior a lo dispuesto con anterioridad por la denunciante.
62. Respecto a la quinta operación por el importe de S/ 990,00, el monto acumulado resultaba superior a lo dispuesto con anterioridad por la denunciante (S/ 4 860,00) y ya no se encontraba dentro del número máximo de operaciones por día, por lo que esta quinta operación era ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante. Por tanto, a partir de la quinta operación el Banco debió bloquear preventivamente la tarjeta y alertar a la denunciante, debido a que se había excedido el monto máximo dispuesto y de operación que realizaba la consumidora por día.
63. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude<sup>16</sup>, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
64. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
65. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en

<sup>16</sup>**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario





períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.

66. Cabe precisar que el orden de numeración de las operaciones consignado en los antecedentes responde a la forma en que fueron descritas en la Resolución N° 1; no obstante, para efectos del análisis del patrón de fraude, estas serán evaluadas conforme a su secuencia cronológica según la hora de realización.
67. En atención a dicha información, se ha podido verificar lo siguiente:
- (i) Las ocho (8) operaciones realizadas con cargo a la tarjeta de crédito de la señora Ramos se realizaron en un solo día, en un lapso total aproximado de una hora con ocho minutos.
  - (ii) La primera y segunda operación, por los importes de S/ 900,00 y S/ 990,00, se efectuaron el 14 de enero de 2026 a las 10:10 y 10:38 horas, en un lapso aproximado de veintiocho (28) minutos, por un total de S/ 1 890,00.
  - (iii) La tercera operación, por el importe de S/ 990,00, se realizó a las 10:41 horas, es decir, tres (3) minutos después de la segunda transacción, por montos similares, con lo cual el importe acumulado hasta ese momento ascendía a S/ 2 880,00.
  - (iv) Posteriormente, a las 10:49, 10:53, 10:56 y 10:58 horas, se realizaron cuatro (4) operaciones adicionales, cada una por el importe de S/ 990,00, todas en el establecimiento RED AT PACIFICO ANCASH PE, por importes idénticos, de manera continua, en un intervalo aproximado de diecisiete (17) minutos, con lo cual el monto acumulado ascendió a S/ 6 840,00.
  - (v) Finalmente, a las 11:18 horas, se efectuó una octava operación por S/ 990,00 en el establecimiento 121541 TIENDA NUEVO CH ANCASH PE, por lo que el importe total dispuesto en ese lapso ascendió a S/ 7 830,00.
68. Así, a criterio de este Órgano Resolutivo el Banco debió activar una alerta por uso fraudulento, y bloquear la tarjeta después de la séptima operación, a fin de que esta no continuara empleándose. Ello, en tanto —conforme a lo indicado en el literal (iv) del numeral precedente— se advierte la realización de múltiples operaciones consecutivas en un mismo establecimiento comercial, efectuadas en un lapso aproximado de tres minutos cada una, por lo que debió generar una alerta en los sistemas de monitoreo del Banco.
69. En ese sentido, de haberse activado las medidas de seguridad pertinentes, no solo el séptimo consumo de S/ 990,00, realizado cuarenta y ocho minutos después, sino también la operación posterior, no se habría generado, al estar bloqueada la tarjeta. Debe considerarse que entre la séptima y octava operación transcurrieron veinte minutos, tiempo razonable en el que el denunciado sí pudo haber evitado la realización de dicha operación si procedía con el bloqueo inmediato de la tarjeta.
70. En suma, se ha verificado que los sistemas de monitoreo del Banco no fueron efectivos para evitar las operaciones, pese a que, a partir de la séptima ya se advertía un patrón de fraude.
71. Por lo expuesto, ha quedado en evidencia que el sistema de monitoreo del Banco no detectó el uso fraudulento que venía dándose a la tarjeta de la denunciante, por lo que no se produjo un bloqueo preventivo. Por tanto, corresponde estimar parcialmente el argumento de la señora Ramos.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

72. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la séptima operación, ello no hubiese supuesto que ésta y las operaciones anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas, en el presente caso, solo se hubiera impedido la realización de la octava operación.
73. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de cinco (5) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-\*\*\*\*-\*\*\*\*-7230 de la denunciante, pues si bien no quedó acreditada su correcta autorización y que las operaciones cuestionadas no forman parte de su comportamiento habitual de consumo, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada por haber instalado en su equipo celular una aplicación desconocida que originó que pierda el control y acceso a la información de dicho equipo. Asimismo, corresponde archivar el procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por la denunciante, referido a no adoptar las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto las operaciones son inusuales, pues se verificó que éstas operaciones estaban dentro del comportamiento habitual de la consumidora; y, además, no eran inusuales:

| Fecha      | Detalle                   | Importe S/ |
|------------|---------------------------|------------|
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 900,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |

74. Asimismo, corresponde declarar responsable al Banco por infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por cargar indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-\*\*\*\*-\*\*\*\*-7230 de la denunciante, pues pese a que quedó configurada la ruptura del nexo causal por imprudencia de la propia consumidora afectada, el Banco no cumplió con aplicar sus medidas de seguridad correspondientes referidas al monitoreo de operaciones ajenas al comportamiento habitual de la consumidora; y, además, no levantó ninguna alerta luego de la séptima operaciones, pese a que con esta se configuraba un patrón de fraude:

| Fecha      | Detalle                          | Importe S/ |
|------------|----------------------------------|------------|
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | 121541 TIENDA NUEVO CH ANCASH PE | 990,00     |

**III.6. Sobre el débito de la operación en la cuenta de ahorros**

75. Bajo el ya citado marco legal del deber de idoneidad, el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento), establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente<sup>17</sup>.

<sup>17</sup>

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

76. El artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad<sup>18</sup>, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
77. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
78. La señora Ramos denunció al Banco por debitar indebidamente una (1) operación de su cuenta de ahorros N° 194-\*\*\*\*\*-0-06 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues no adoptó las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto, nunca ha efectuado transferencia por ese monto:

| Fecha      | Detalle                    | Importe S/ |
|------------|----------------------------|------------|
| 14/01/2026 | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO | 2 404,80   |

**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

18

**REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021****Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

M-OPS-03/03

Página 17 de 26

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

79. Conforme se mencionó en el numeral 33 de la presente resolución, el Banco, en sus descargos, señaló que la operación se habría originado como consecuencia de un fraude cometido por terceros bajo la modalidad denominada “spoofing”.
80. Para acreditar el hecho denunciado, la señora Ramos presentó la constancia de la operación de la transferencia, el cual se puede ver a continuación:

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Realizaste una transferencia de S/ 2400.00 desde tu Clasica. |                                |
| A continuación, te enviamos los datos de tu operación.       |                                |
| <b>Montos</b>                                                |                                |
| Monto enviado                                                | S/ 2400.00                     |
| Comisión                                                     | S/ 4.80                        |
| <b>Total cobrado</b>                                         | <b>S/ 2404.80</b>              |
| <b>Datos de la operación</b>                                 |                                |
| Operación realizada                                          | Transferencia a otros bancos   |
| Fecha y hora                                                 | 14 de Enero de 2026 - 11:00 AM |

81. De la revisión del mencionado material probatorio aportado por la parte denunciante, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de la operación denunciada, la cual fue debitada de la cuenta de ahorros de la señora Ramos.
82. En el presente caso, el Banco no presentó la información requerida mediante Resolución N° 1, referida a la autorización de la operación denunciada, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fue correctamente autorizada, conforme lo establece el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autorización de la operación denunciada; sin embargo, no lo hizo.
83. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, respecto a lo alegado por el Banco, conforme a lo desarrollado previamente en los numerales 45 al 53 de la presente resolución, corresponde concluir que el hecho descrito se produjo en el contexto de un fraude bajo la modalidad denominada “spoofing”, a través del cual se indujo a la consumidora a instalar en su equipo celular un aplicativo, que conllevó a que pierda el control de su dispositivo lo que determina la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora.
84. Aunado a ello, la denunciante cuestionó que el Banco no adoptó las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto nunca ha efectuado transferencias por ese monto.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2

85. Al respecto, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:
- 5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.*
86. De la revisión de los reportes de movimientos de la cuenta de ahorros de la denunciante, correspondiente a los meses de julio de 2025 a diciembre de 2025, se aprecia que la denunciante ha realizado transacciones en su cuenta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones virtuales.
  - Importe mayor de operaciones: el 4 de octubre de 2025 se realizó una transferencia por el importe de S/ 14 000,00.
  - Tipo de operaciones: operaciones efectuadas a través de canales electrónicos del Banco.
  - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día.
87. De la revisión de los estados de movimientos de la cuenta de ahorros de la denunciante se verifica que realizaba diversas operaciones en canales digitales, por importes mayores a la operación cuestionada, de manera individual y en conjunto.
88. En ese sentido, se advierte que la operación denunciada (S/ 2 404,80) no se aleja del comportamiento habitual de consumo de la denunciante; sin embargo, es preciso indicar que el monitoreo de operaciones supone que estas se realicen para que, a partir de ello, el sistema detecte patrones anómalos que activen una alerta y se eviten usos futuros de la tarjeta. Partiendo de ello, antes de su realización, el Banco no estaba en posición de advertir que la cuenta de su cliente iba a ser empleada en una transacción, menos aún que esta presentaría características distintas al historial de movimientos; por lo que no estaba en capacidad de efectuar acción alguna que evitara la transferencia.
89. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude<sup>19</sup>, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
90. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo

<sup>19</sup>

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

91. En el presente caso se trató de una sola operación, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución.
92. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutivo) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado<sup>20</sup>:

*“(…) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”*

93. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas o congelar los fondos de las cuentas para evitar la transferencia. En ese sentido, no es posible amparar los cuestionamientos del denunciante.
94. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 194-\*\*\*\*\*-0-06 de la denunciante, en tanto si bien no se acreditó que se debitó correctamente, se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada por haber instalado en su equipo celular una aplicación desconocida. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por la denunciante.

### **III.7. Medidas correctivas**

95. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
96. En el presente caso, se ha verificado al Banco por infringir el Código al cargar indebidamente tres (3) operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito de la parte denunciante. Por lo tanto, corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

<sup>20</sup> Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.



**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito de la denunciante el importe de S/ 2 970,00, correspondiente a tres (3) operaciones cuestionadas, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dichas operaciones hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por las referidas operaciones no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre los extornos realizados, el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación del reporte crediticio ante la SBS.

97. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código<sup>21</sup>.

**III.8. Graduación de la sanción**

98. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
99. Sobre el cargo de operaciones no reconocidas, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

| <b>Multa base</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de afectación  | Por la cuantía afectada de S/ 2 970,00, que equivale a 0.54 UIT <sup>22</sup> , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).                                                                       |
| Tamaño del infractor | Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) <sup>23</sup> , en el que se verifica que estas |

<sup>21</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**  
Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  
En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.  
(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).

<sup>22</sup> El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

<sup>23</sup> Ver: [https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm\\_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7](https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7)

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa <sup>24</sup> . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo). |
| Factor de duración | El cargo de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).           |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atenuantes y agravantes</b>                                                                                                          |
| No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 3,49 UIT.         |
| <b>Topes legales</b>                                                                                                                    |
| En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código. |

100. Por ende, la multa a imponer al Banco es de 3,49 UIT.

### **III.9. Costas y costos del procedimiento**

101. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI<sup>25</sup> dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
102. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00<sup>26</sup>.
103. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponerle una multa no menor de una (01) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> La clasificación de empresas es la siguiente:  
- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT  
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT  
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT  
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

<sup>25</sup> **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**  
**Artículo 7.-** Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)  
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

<sup>26</sup> Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

<sup>27</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de pago de costas y costos**  
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).  
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.  
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

104. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar al denunciado, el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

**IV. RESUELVE**

**PRIMERO:** Enmendar el vicio no trascendente verificado en la Resolución N° 1 de fecha 11 de febrero de 2026, de acuerdo con el detalle contenido en el numeral 21 de la presente resolución.

**SEGUNDO:** Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de cinco (5) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-\*\*\*\*-\*\*\*\*-7230 de la denunciante, pues si bien no quedó acreditada su correcta autorización y que las operaciones cuestionadas no forman parte de su comportamiento habitual de consumo, se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada por haber instalado en su equipo celular una aplicación desconocida denominada "Telecrédito". Asimismo, corresponde archivar el procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por la denunciante, referido a no adoptar las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto las operaciones son inusuales, pues se verificó que éstas operaciones estaban dentro del comportamiento habitual de la consumidora; y, además, no eran inusuales:

| Fecha      | Detalle                   | Importe S/ |
|------------|---------------------------|------------|
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 900,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE | 990,00     |

**TERCERO:** Sancionar a Banco de Crédito del Perú con una multa de 3,49 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por cargar indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-\*\*\*\*-\*\*\*\*-7230 de la denunciante, pues pese a que quedó configurada la ruptura del nexo causal por imprudencia de la propia consumidora afectada, el Banco no cumplió con aplicar sus medidas de seguridad correspondientes referidas al monitoreo de operaciones ajenas al comportamiento habitual de la consumidora; y, además, no levantó ninguna alerta luego de la séptima operaciones, pese a que con esta se configuraba un patrón de fraude:

| Fecha      | Detalle                          | Importe S/ |
|------------|----------------------------------|------------|
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | RED AT PACIFICO ANCASH PE        | 990,00     |
| 14/01/2026 | 121541 TIENDA NUEVO CH ANCASH PE | 990,00     |

**CUARTO:** Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 194-\*\*\*\*\*-0-06 de la denunciante, en tanto si bien no se acreditó que se debió correctamente, se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada por haber instalado en su equipo celular una aplicación desconocida. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por el denunciante referido a que el Banco no adoptó las

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto, nunca ha efectuado transferencias por ese monto:

| Fecha      | Detalle                    | Importe S/ |
|------------|----------------------------|------------|
| 14/01/2026 | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO | 2 404,80   |

**QUINTO:** Requerir a Banco de Crédito del Perú el cumplimiento espontáneo de la multa<sup>28</sup>, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General<sup>29</sup>, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo<sup>30</sup>. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor<sup>31</sup>.

**SEXTO:** Ordenar a Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito de la denunciante el importe de S/ 2 970,00, correspondiente a tres (3) operaciones cuestionadas, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dichas operaciones hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por las referidas

<sup>28</sup> Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

| Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú                                                                                                                                                                                                                                        | Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)                                                                                                                                                                                                | A través de Págalo.pe del Banco de la Nación                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas".<br>2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM.<br>3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto. | Seguir los siguientes pasos:<br>1. Seleccionar pagos y transferencias.<br>2. Seleccionar pago de servicios.<br>3. Seleccionar Instituciones (Indecopi).<br>4. Seleccionar el concepto de pago (multas).<br>5. Ingresar el número de CUM.<br>6. Ingresar el monto a pagar. | * Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web)<br>1. Buscar entidad: INDECOPI.<br>2. Seleccionar Multas Indecopi.<br>3. Digitar el Código de Identificación (CUM).<br>4. Seleccionar el monto a pagar.<br>5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim). |

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: [controldemultas@indecopi.gob.pe](mailto:controldemultas@indecopi.gob.pe).

<sup>29</sup> Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

<sup>30</sup> El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

<sup>31</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa**

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

operaciones no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,

- (iii) informar a la parte denunciante sobre los extornos realizados, el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación del reporte crediticio ante la SBS.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**SÉPTIMO:** Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00; sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**OCTAVO:** Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación<sup>32</sup>, caso contrario la resolución quedará consentida<sup>33</sup>.

**NOVENO:** Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI<sup>34</sup>, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

<sup>32</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 32.- Apelación**  
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

<sup>33</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**  
**Artículo 222.- Acto firme**  
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

<sup>34</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 34.- Fin de Procedimiento**  
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0497-2026/PS2**

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

**DÉCIMO:** Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119<sup>o35</sup> del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO****Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos  
de Protección al Consumidor N° 2**

una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

<sup>35</sup>**LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.